Doctrine

Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2005, n. 4297

Massime • 2

La competenza alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale (nella specie, per realizzazione di scavi non autorizzati in zona sottoposta a vincolo idrogeologico), che sono tipici provvedimenti amministrativi, trattandosi di atti autoritativi posti in essere da una pubblica amministrazione nell'esplicazione di una potestà amministrativa ed aventi rilevanza esterna, è stata devoluta ai dirigenti degli enti locali (nella specie, della Provincia), in applicazione del principio della separazione tra poteri di indirizzo e controllo, spettanti all'organo rappresentativo dell'ente pubblico, e attività di gestione amministrativa, attribuita, invece, ai predetti dirigenti, principio introdotto dalla legge di riordino delle autonomie locali (art. 51, comma terzo, lettera f-bis), della legge n. 142 del 1990), sviluppato dall'art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 - che ha attribuito ai dirigenti la responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa nonché della gestione e dei relativi risultati - e ribadito prima dall'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 80, quindi dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 - che, nel modificare alcuni articoli della citata legge n. 142 del 1990, ha espressamente contemplato fra gli atti di competenza dei dirigenti la irrogazione delle sanzioni amministrative in esame -, ed infine dall'art. 107, comma terzo, lettera g), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

In materia di opposizione a sanzioni amministrative, il potere di riduzione, "ex" art. 23, undicesimo comma, della legge n. 689 del 1981, della entità della sanzione irrogata non spetta al giudice di legittimità, che, ove richiesto della emissione del relativo provvedimento in sede di ricorso avverso il rigetto della opposizione, non può neanche disporre gli accertamenti istruttori richiestigli.

Sul provvedimento

Citazione : Cass. civ., sez. I, sentenza 01/03/2005, n. 4297

Giurisdizione : Corte di Cassazione

Numero : 4297

Data del deposito : 1 marzo 2005

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO VA - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALEX IMMOBILIARE s.r.l., in persona dell'amministratore VA TT, e OT AN in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 19, presso l'avv. Giovanna Angela Dettori Masala, che unitamente all'avv. Andrea Mina li rappresenta e difende per pro cura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del presidente arch. Alberto Cavalli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio, n. 20, presso l'avv. Francesco Storace, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1803 pubblicata il 22 giugno 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 gennaio 2005 dal Relatore Cons. Dr. Ugo VITRONE;

uditi gli avv.ti Giovanna Angela DETTORI MASALA e Francesca PALUCCI per delega dell'avv. Francesco Storace;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha

concluso per la dichiarazione di inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 agosto 1998 la LE MM s.r.l. e il suo amministratore VA TT in proprio convenivano in giudizio la Provincia di Brescia dinanzi al locale tribunale proponendo opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione con la quale era stato loro intimato il pagamento della somma di L. 12.500.000 a titolo di sanzione amministrativa per aver fatto eseguire lavori di allargamento di un sentiero e di due piazzali in zona sottoposta a vincolo idrogeologico senza la prescritta autorizzazione, con permanente mutamento di uso del suolo.

I ricorrenti chiedevano preliminarmente la sospensione del giudizio in attesa della definizione dei ricorsi pendenti rispettivamente dinanzi al Presidente della Repubblica per l'impugnazione del diniego della concessione in sanatoria e dinanzi al T.A.R. di Brescia per l'annullamento del provvedimento di demolizione delle opere abusive;

eccepivano quindi l'incompetenza dell'Autorità che aveva irrogato la sanzione e affermavano l'avvenuto rilascio implicito dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori a causa del silenzio serbato dalla Provincia sulla domanda inoltrata il 3 maggio 1996 e, in ogni caso, contestavano l'asserito mutamento permanente della destinazione del suolo interessato.

Con sentenza del 22 giugno 2000 il tribunale, escluso ogni rapporto di pregiudizialità tra il giudizio in corso e quelli pendenti dinanzi al Presidente della Repubblica e al T.A.R. di Brescia, respingeva l'istanza di sospensione necessaria e rigettava l'opposizione osservando che la sola presentazione di una domanda di autorizzazione non valeva a legittimare l'attività posta in essere dagli istanti;

che non era ipotizzatile un'autorizzazione in sanatoria in assenza di un'espressa previsione di legge;

che il regime del silenzio-assenso non era operante nei confronti delle fattispecie autorizzatorie relative a beni sottoposti a vincolo storico-artistico o paesaggistico poiché la disciplina regionale considerava la fattispecie in esame come illecito di pericolo anticipando la soglia di punibilità a comportamenti implicanti la mera possibililità di una lesione del bene protetto - elevato a rango costituzionale dall'art. 9 della costituzione che apprestava una tutela rafforzata dell'ambiente - e considerando lesiva la mera movimentazione di terreno gravato da vincolo idrogeologico;

che l'il lecito in questione colpiva perciò ogni alterazione della morfologia del terreno e comprendeva anche il mero ripristino di sentieri già esistenti e progressivamente coperti dalla vegetazione;

che doveva escludorsi, infine, l'incompetenza del funzionario che aveva emesso il provvedimento impugnato poiché l'art. 51, co. 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, aveva previsto tra gli atti di competenza del dirigente anche l'irrogazione di sanzioni amministrative in materia ambientale, come ampiamente illustrato nella comparsa di risposta dell'Amministrazione, alle cui argomentazioni veniva fatto espresso richiamo.

Contro la sentenza ricorrono per cassazione la LE MM s.r.l. e VA TT con sei motivi.

Resiste con controricorso la Provincia di Brescia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, dello stesso codice per aver la sentenza impugnata erroneamente escluso il rapporto di pregiudizialità tra i procedimenti instaurati dinanzi al Capo dello Stato e al T.A.R. e il giudizio in corso.

La censura è inammissibile poiché il provvedimento che disattende l'istanza di sospensione necessaria del processo - a differenza del provvedimento di sospensione che è impugnabile col regolamento necessario di competenza - non contiene alcuna implicita pronunzia sulla competenza e, per il suo carattere meramente ordinatorio, non è suscettibile di impugnazione in cassazione.

Motivi di ordine logico inducono ad esaminare quindi il quinto motivo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 17, co. 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., poiché la norma denunciata indica nel sindaco e nel presidente della provincia le autorità competenti a ricevere il rapporto e ad emanare la successiva ordinanza-ingiunzione e tale disciplina non sarebbe derogata dall'art. 51, co. 3, della legge n. 142 del 1990. La censura non merita accoglimento alla luce delle considerazioni formulate dalla controricorrente e già da essa illustrate nel giudizio di merito.

Il principio della separazione tra poteri di indirizzo e di controllo, spettanti all'organo rappresentativo dell'ente pubblico, e l'attività di gestione amministrativa, attribuita invece ai dirigenti, già introdotta dalla legge di riordino delle autonomie locali (legge n. 142 del 1990), è stato sviluppato dall'art. 3 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, che ha attribuito ai dirigenti l'adozione de gli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione amministrativa e finanziaria, con la responsabilità in via esclusiva dell'attività amministrativa nonché della gestione e dei relativi risultati, ed ha precisato che le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate solo ad opera di specifiche disposizioni legislative. Il principio è stato ribadito dall'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e infine, dalla legge 16 giugno 1998, n. 191,

che, nel modificare alcuni articoli della legge del 1990, ha espressamente contemplato fra gli atti di competenza dei dirigenti l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regio naie in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale (art. 51, co. 3, lett. f-bis).

Tale disciplina è stata infine ribadita dall'art. 107, co. 3, lett. g), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle legge sull'ordinamento degli enti locali.

L'evoluzione della legislazione in materia di attribuzioni dei dirigenti degli enti locali non ha formato oggetto di

contestazioni da parte della ricorrente, la cui censura, quindi, dev'essere rigettata.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e sostengono, innanzi tutto, che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di motivazione insufficiente nella valutazione del le risultanze istruttorie avendo affermato che i lavori eseguiti hanno determinato un mutamento di destinazione dei luoghi, senza considerare che essi si sono limitati al ripristino dei sentieri preesistenti e alla pulizia del bosco senza alcuna trasformazione dell'uso del bosco stesso e non avrebbero, per loro natura, richiesto alcuna preventiva autorizzazione essendo sufficiente la mera denuncia di inizio dell'attività, come prescritto dall'art. 19 della legge n. 241 del 1990, che, in ogni caso, l'intervento dell'Amministrazione - da qualificarsi come revoca dell'autorizzazione perfezionatasi per effetto del silenzio-assenso sulla richiesta avanzata dagli interessati - avrebbe dovuta essere preceduta dalla comunicazione dell'avvio del procedimento prescritta dall'art. 7 della stessa legge.
La censura in esame è destituita di fondamento in ciascuna delle sue articolazioni e non può perciò trovare accoglimento. È sufficiente ricordare che la valutazione delle risultanze istruttorie costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione col solo limite che essa non trasmodi in vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Tale vizio non è nella specie ravvisabile avendo il giudice del merito fondato il proprio con vincimento sul rilievo, insuscettibile di riesame diretto in sede di legittimità, che dai riscontri del consulente tecnico d'ufficio erano rimasti accertati sia il ripristino e l'allargamento di sentieri preesistenti, sia la formazione di nuovi tratti con scoticamento del terreno superficiale e scavo al piede delle scarpate mediante l'uso di mezzi meccanici. L'entità dei lavori intrapresi dalla società giustifica quindi ampiamente la ritenuta necessità della preventiva autorizzazione della Provincia e l'impossibilità di ricorrere alle procedure abbreviate di cui all'art. 19 della legge n. 241 del 1990, e comporta l'assorbimento dell'esame di ogni questione relativa alla mancata comunicazione del l'avvio del procedimento amministrativo relativo a la pretesa revoca di un'asserita autorizzazione implicita;
va infine considerato che le questioni relative al procedimento amministrativo di revoca di un'autorizzazione implicita non preceduto da alcuna comunicazione dell'avvio del procedimento sottopongono al giudice di legittimità questioni nuove, mai dedotte in sede di merito - come si desume dall'elenco dei motivi di opposizione trascritti nel ricorso per Cassazione - e sono perciò inammissibili, tenuto conto dei limiti istituzionali del giudizio di Cassazione che è diretto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata affermato, all'esito di un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, che i lavori di pulitura e ripristino dei sentieri avessero comportato il mutamento permanente d'uso del bosco sanzionato dalla legge.
La censura è inammissibile poiché, attraverso la denuncia dei vizi di violazione di legge e di carenza di motivazione, i ricorrenti tendono ad una inammissibile rivalutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio al fine di pervenire ad una decisione favorevole.
Con il quarto motivo si denuncia un'ulteriore violazione delle medesime norme sotto il profilo della a carenza di motivazione adeguata a giustificazione della mancata ammissione delle prove dedotte dagli opponenti.
La censura è inammissibile per genericità poiché i ricorrenti, dopo aver puntualmente trascritto nel ricorso i capitoli di prova testimoniale artico lati, non hanno indicato quali fossero le lamentate carenze del provvedimento di mancata ammissione, essendosi limitati ad affermare apoditticamente la mancanza di adeguata motivazione, senza specificare per quali ragioni e con quale giustificazione ne sia stata negata l'ammissione precludendo così l'esercizio dell'invocato controllo da parte del giudice di legittimità.
Il già compiuto esame del quinto motivo consente di passare al sesto ed ultimo motivo di ricorso (erroneamente indicato come settimo) con il qua le si denuncia genericamente la violazione dei principi ispiratori della legge n. 689 del 1981 e si la menta l'applicazione, senza alcuna motivazione, del la sanzione nella misura massima prevista dalla legge, pur in assenza di prova sull'effettiva quantità del materiale scavato;
si richiede infine una congrua riduzione dell'importo della sanzione irrogata.
La censura non può trovare accoglimento in quanto, premesso che il giudice dell'opposizione non è tenuto a motivare il mancato esercizio del potere di ridurre l'entità della sanzione dovuta, va considerato che la sanzione irrogata dalla provincia sulla scorta dei calcoli effettuati all'epoca dell'accertamento è stata ritenuta congrua in quanto confermata dal risultato degli accertamenti del consulente tecnico d'ufficio come affermato nella motivazione della sentenza impugnata.
Con riferimento, infine, alla domanda di riduzione dell'entità della sanzione va rilevato che tale provvedimento non rientra nei poteri del giudice di legittimità il quale neppure può disporre gli accertamenti istruttori richiesti dai ricorrenti al termine dell'esposizione delle censure mosse contro l'impugnata sentenza. In conclusione, quindi, il ricorso non può trovare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti articolazioni e deve essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza dei ricorrenti, tenuti in solido atteso l'interesse comune alla lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali che liquida in

complessivi E. 1.500,00, di cui E. 1.400,00 per onorario oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2005